

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 776/2533

เรืออากาศตรีหญิงสดศรี อมรวิสัยสรเดช

โจทก์

บริษัทอาร์.ที.เจ จำกัด กับพวก

ผู้ร้อง

บริษัทมิลเลียนแนร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ พวงงามหรือวรนิติโกศล ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 7 (4)

ความว่า เนื่องจากนายอนันต์พวงงามหรือวรนิติโกศล ผู้ร้องได้นำโฉนดที่ดินรวม 3 แปลง มาวางค้ำประกันในการที่โจทก์เข้าดำเนินกิจการสถานบริการบิลเลียนดิสโก้เธค ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้ร้องมีความจำเป็นที่จะต้องนำที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวไปแบ่งแยกให้แก่น้องชายอีก 3 คนของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยนางมุกดาวรนิติโกศลภรรยาผู้ร้องยินดีนำสมุดเงินฝากประจำจำนวน 2,000,000 บาทมาค้ำประกันต่อศาลแทนที่ดินดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องคดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าให้ชำระหนี้ ระหว่างพิจารณา โจทก์ได้นำยึดสถานบริการบิลเลียนดิสโก้เธคของจำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราว และศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้โจทก์เป็นผู้เข้าดำเนินกิจการสถานบริการดังกล่าวโดยเสียค่าตอบแทนและมีนายอนันต์พวงงามนำ

โฉนดที่ดินรวม 3 แปลงมาค้ำประกันโจทก์ ต่อมาโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระค่าตอบแทน ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้บริษัทอาร์.พี.เจ จำกัดผู้ร้องที่ 1 และบริษัททอปเปอร์คลับ บางกอก จำกัด ผู้ร้องที่ 2 เข้าดำเนินกิจการต่อไปโดยกำหนดค่าตอบแทนและให้นำค่าตอบแทนมาวางศาลเป็นรายเดือนกับให้หาประกันมาวางศาลด้วย ตาม รายละเอียด ในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 2 เมษายน 2529 ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ได้วางหลักทรัพย์ ไว้เป็นประกันต่อศาล และต่อมาก็ได้วางเงินที่จะต้องชำระเป็นรายเดือนไว้ต่อศาลอีก จำนวน 200,000 บาทวันที่ 6 มิถุนายน 2529 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอเข้าว่า คดีแทนโจทก์ และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ซึ่งถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไว้ชั่วคราวในคดี ล้มละลาย ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาวันที่ 17 มิถุนายน 2529 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 ชำระหนี้

โจทก์ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 คดีถึงที่สุด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2529 ขอให้ศาลส่งเงินค่าเช่าหรือเงินอื่นใดที่รวบรวมได้จากกิจการดิสโก้ เชน แทนจำเลยที่ 1 ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ 5 สิงหาคม 2529 ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องว่าคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น คำสั่งศาลที่ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวระหว่างพิจารณาเป็นอัน ยกเลิกไปเพราะโจทก์แพ้คดีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ไม่ต้องนำเงินมาวางจึง ขอให้ศาลสั่งคืนเงิน 200,000 บาท และหลักประกันที่ได้วางไว้ต่อศาล

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 แล้วมีคำสั่งว่าศาลชั้นต้นพิพากษา โดยไม่ได้กำหนดวิธีการชั่วคราวไว้ในคำพิพากษาถือว่าวิธีการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอัน ยกเลิก ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบเงินตามคำสั่งศาลจนถึงวันที่ศาลพิพากษา ซึ่ง ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ได้นำเงินมาวางศาลในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวส่วนเดือน

พฤษภาคมและมิถุนายนมิได้นำมาวาง จึงให้ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 นำเงินประจำเดือนดังกล่าว เดือนละ 200,000 บาท มาวางต่อศาลภายใน 1 เดือน นับแต่วันสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 วางเงินค่าเช่า 400,000 บาท กับให้คืนหลักทรัพย์ที่วางประกันแก่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา(อันดับ 290)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 308 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นสั่งคำร้องนี้ จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งคำร้องนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นสั่งคำร้องนี้ จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งคำร้องนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ